رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥١٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٦٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/١٤هـ

المَوضُوعَات

قرار إداري - أجانب - ترحيل - المنع من دخول المملكة - غرامة مالية - التغيب عن العمل - العدول عن بلاغ التغيب عن العمل - انعدام ركن السبب - عيوب القرار الإداري - عيب السبب - قرار مستمر الأثر.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إدانته بالتغيب عن العمل، ومعاقبته بغرامة مالية، وترحيله، وإدراجه على قائمة المنع من دخول المملكة - استناد القرار محل الدعوى إلى بلاغ صاحب العمل بتغيب المدعي عن العمل - الثابت عدول صاحب العمل عن بلاغ تغيب المدعي عن العمل، وقيام المدعى عليها بالاستجابة لطلبات المدعي في تجديد إقامته ونقل كفالته؛ مما يتقرر معه انعدام السبب الذي استند إليه القرار محل الدعوى - سقوط سبب العقوبة يقتضي معه سقوط العقوبة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم- بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢هـ تضمنت: أنه تم إيقاف موكله لدى المدعى عليها وذلك لوجود بلاغ هروب بحقه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ وانتهاء إقامته، وعلى إثر

ذلك الإجراء تم القبض عليه وتوجيهه إلى إدارة شؤون الوافدين بمنطقة مكة المكرمة ليتم ترحيله، علماً بأنه تم إلغاء بلاغ الهروب من قبل المديرية العامة للجوازات، وتم تجديد الإقامة، وتحسين وضعه النظامي، ولانتفاء علة الإيقاف يطلب إلغاء القرار وإطلاق سراحه. وبإحالة الدعوى للدائرة تقدم وكيل المدعي بالطلب العاجل رقم (٧) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ يطلب فيه وقف تنفيذ القرار. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أجاب بأنه تم القبض على المدعي من قبل شرطة قباء لكونه متغيباً عن العمل بناء على محضر ضبط المخالفة رقم (٢٢١١) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ، وبإحالة أوراق المعاملة للجنة الإدارية اتضح لها أن المدعي مقيدٌ على سجله (بلاغ تغيب) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ، وبالتحقيق معه ادعى بأن لديه دعوى لدى مكتب العمل ضد صاحب العمل لإنكاره التغيب، وباشرت اللجنة الإدارية إحالة المعاملة لمندوب مكتب العمل بخطاب مدير شعبة التحقيق رقم (٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩هـ بطلب التحقق من صحة بلاغ التغيب، وتم الرد بالخطاب رقم (٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٣هـ المتضمن بأنه لا يوجد بالنظام أي دعوى مقامة ضد صاحب العمل في فروع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة فيما يخص الحقوق أو بلاغ التغيب، كما أن صاحب العمل يقيم في جدة، ومسجل في مكتب عمل جدة، وبعرض المعاملة على اللجنة الإدارية صدر بحقه القرار الإداري رقم (١٨٧٦٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إدانته لقاء تغيبه عن العمل، والحكم بتغريمه عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول. وتم تأييد القرار الإداري المشار إليه من وزارة الداخلية بموجب قرارها

الوزاري رقم (١٠٦٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، وتمت إحالة المدعي لإدارة متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة لمواصلة ترحيله لبلاده، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أن صاحب العمل قام بعمل بلاغ تغيب عن العمل لموكله بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ، وفي هذه الأثناء قامت المدعى عليها بالقبض عليه بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ، وأصدرت بحقه القرار رقم (١٨٧٦٤٩) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إدانة موكله لقاء التغيب عن العمل، وتغريمه مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول، ثم بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ قام صاحب العمل بإلغاء بلاغ التغيب وتجديد إقامة موكله، وبعد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل تم مراجعة إدارة الترحيل بمحافظة جدة للإفراج عن موكله استناداً على زوال سبب ترحيله، وذلك أن بلاغ التغيب عن العمل قد تم رفعه، وكذلك تم تجديد إقامته، فأفادت إدارة الترحيل بمحافظة جدة بأنها وبحسب القرار المتظلم ضده الصادر من المدعى عليها لا تستطيع إطلاق سراح موكله حتى يتم إلغاء هذا القرار؛ وعليه فإن موكله يطلب إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها رقم (١٨٧٦٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ بشكل عاجل. ثم ذكر ممثل المدعى عليها بأن القرار قد تحصن من الإلغاء بسبب فوات مدة الطعن، حيث صدر القرار الإداري بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ، وتم تأييده بالقرار الوزاري في تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، وأن قرار الترحيل صدر بشكل مشروع. ثم أصدرت الدائرة حكمها في الطلب العاجل رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١هـ بجلسة ١٤٤٣/٣/١٤هـ

القاضي بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية رقم (١٠٦٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ المتضمن المصادقة على القرار الإداري الصادر من إدارة الوافدين بالمدينة المنورة رقم (١٨٧٦٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إدانة (...) وتغريمه مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول. وفي هذه الجلسة وبحضور المدعي، أفاد بأنه تم إطلاق سراحه وتحسين وضعه ونقل كفالته إلى صاحب عمل جديد، وتمسك بدعواه وأكد على طلبه إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٨٧٦٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إدانته لقاء تغيبه عن العمل، وتغريمه عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها الآتي لما يلي من الأسباب.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٨٧٦٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إدانته لقاء تغيبه عن العمل، وتغريمه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول، والمصادق عليه بقرار وزير الداخلية رقم (١٠٦٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ؛ فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم مختصةٌ ولائياً بنظر الدعوى استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان

المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى عملاً بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. أما عن قبول الدعوى، فحيث إن المدعي يطعن في قرار الترحيل والمنع من الدخول للبلاد الصادر من المدعى عليها، وحيث إن هذا القرار يعد من القرارات مستمرة الأثر، وقد استقر القضاء الإداري على عدم خضوع تلك القرارات للمدد المحددة نظاماً، إذ ليس للطعن عليها أمد محدد لكونها مستمرة ومتجددة الأثر، لاسيما وأن القرار محل الدعوى متضمناً المنع من دخول البلاد بشكل دائم؛ لذا فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فلما كان من الثابت أن المدعي ينعى على المدعى عليها قيامها بإصدار قرارها رقم (١٨٧٦٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إدانته لقاء تغيبه عن العمل، وتغريمه مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول، والمصادق عليه بقرار وزير الداخلية رقم (١٠٦٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، ولما كان الثابت أن السبب في إصدار المدعى عليها قرارها محل الدعوى هو بلاغ التغيب الصادر بحق المدعي بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ بناء على وصف المخالفة في القرار (تغيب عن العمل)، كما أن الثابت أن صاحب العمل قام برفع بلاغ التغيب عن المدعي بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ، وبما أن من المستقر فقهاً وقضاءً أن العيوب التي تعتري القرار الإداري هي عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب السبب، وعيب مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وعيب الانحراف بالسلطة، ومن خلال بحث الدائرة

واستعراضها للقرار تبين لها وجود عيب موجب للإلغاء؛ حيث إن المدعى عليها جعلت سبب قرارها وجود بلاغ تغيب في حق المدعي، بينما الثابت قيام صاحب العمل برفع بلاغ التغيب بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦هـ، كما أن المدعى عليها استجابت لطلبات المدعي وقامت بتحسين وضعه النظامي، وذلك من خلال تجديد إقامته ونقل كفالته لصاحب عمل آخر، وهذا يهدم السبب الذي بنى عليه القرار محل الدعوى؛ لانتفاء تلك التهمة عن المدعي وسقوطها عنه، وإذا سقط السبب الموجب للعقوبة سقطت العقوبة وانتفت في حق المخالف؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن قرار المدعى عليها محل الطعن معيبٌ وحريٌّ بالإلغاء.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة الداخلية رقم (١٠٦٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ المتضمن المصادقة على القرار رقم (١٨٧٦٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إدانة (...) لتغيبه عن العمل، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.